

DOCUMENTO 38

DOSSIÊ FATCA · GIIN OSLO CAPITAL DTVM

0W2JW5.99999.SL.076 · MINUTA DE OFÍCIO

Análise da adesão da Fram/Oslo Capital DTVM ao Foreign Account Tax Compliance Act + canal triangular Brasil-Uruguai-EUA (Puddle Glum LLC · ACPE Advisors S.A. · Aqua Capital) + minuta de ofício à administradora exigindo reporting UBO/FATCA.

Em tese, sob CPC 472 + CF 5º LVII + IGA Brasil-EUA Modelo 1

Autos 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª VF Pinheiros/SP · Data 15/06/2026

I. Síntese executiva — quatro achados FATCA

Achado nº 38-A · GIIN ativo. A OSLO Capital DTVM S.A. (ex-FRAM Capital DTVM, mesmo CNPJ 13.673.855/0001-25), na qualidade de administradora fiduciária e custodiante do FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595/0001-82) e demais fundos do cluster, possui registro **ativo e formal perante o Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos**: **GIIN 0W2JW5.99999.SL.076**.

Decomposição técnica: FATCA ID **0W2JW5** · subentidade **99999** · categoria **SI** (**Single FFI**) · país **076 (Brasil)**. Declaração formalizada nos regulamentos: "A Administradora declara que é instituição financeira participante aderente ao Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) com Global Intermediary Identification Number (GIIN) 0W2JW5.99999.SL.076".

Achado nº 38-B · Conexão Miami do Requerido. O Requerido Ari Gorenstein possui **residência de fato em Miami, Flórida (EUA)**, onde inclusive assina atas e documentos corporativos — circunstância documentada por boletos de hospedagem (Frost Museum + Budget Rent + Motel 6, dezembro/2021) e Boarding Pass Copa Airlines CM 440 já catalogados nos Documentos 33-37. Sob as regras do FATCA, a fixação de residência nos EUA ativa, em tese, os **gatilhos de reporte obrigatório (US Indicia)** da administradora fiduciária à RFB e ao IRS. Omissão dolosa = retenção na fonte de **30%** sobre todas as transações de origem norte-americana da OSLO DTVM.

Achado nº 38-C · Canal triangular EUA-Uruguai-Brasil. Identificada nova arquitetura — **Puddle Glum International LLC** (Miami, Flórida · registro L10000093770 · sede 6205 Blue Lagoon Dr Suite 130 · representada por Juan Ignacio Fraschini Silvarredonda) → **ACPE Advisors S.A. ex-Ribsen S.A.** (Uruguai · WTC Montevideu · representada por Pedro Ignacio Maggi) → **Aqua Capital Consultoria Ltda** (Brasil, JUCESP) → custódia OSLO DTVM. Operações

sob **Regra 144A da SEC + US Securities Act 1933**. Acrescenta-se às LLCs Delaware (Anacapri + Brescia + Cetara + **Raffaello — nova identificada**) e à JP2R PTE LTD Singapura mapeadas no Doc 37.

Achado nº 38-D · Contradição informacional grave. A OSLO DTVM e a auditoria KPMG afirmam em relatórios oficiais à CVM que "não há registro de demandas judiciais" afetando o FIP Ajaccio — quando a meação litigiosa de R\$ 42 MM sobre as cotas **já estava bloqueada pela Justiça brasileira desde 02/05/2023**. Sob FATCA + CVM 175/2022 art. 39, a ocultação de litígios que afetam participações relevantes configura, em tese, descumprimento de dever fiduciário + fraude informacional + risco de retenção FATCA de 30%.

II. Decomposição técnica do GIIN

Campo	Valor	Significado
FATCA ID	0W2JW5	Identificador único da instituição financeira no IRS
Filial/ Subentidade	99999	Designação padrão para entidade-mãe (sem subentidade específica)
Categoria	SL	Single FFI — instituição financeira estrangeira única (não consolidada como grupo)
Código do país	076	Brasil — ISO 3166-1 numeric
GIIN consolidado	0W2JW5.99999.SL.076	Endereço único e verificável no Portal IRS FFI List

Conferência on-line. O GIIN pode ser conferido publicamente em apps.irs.gov/app/fatcaFfiList. A patrocinadora habilitada deve realizar a consulta e juntar print/ata notarial confirmando o status "Approved" (ou eventual "Removed"/"Suspended") na data-base do uso processual.

III. Obrigações sob o IGA Modelo 1 Brasil-EUA

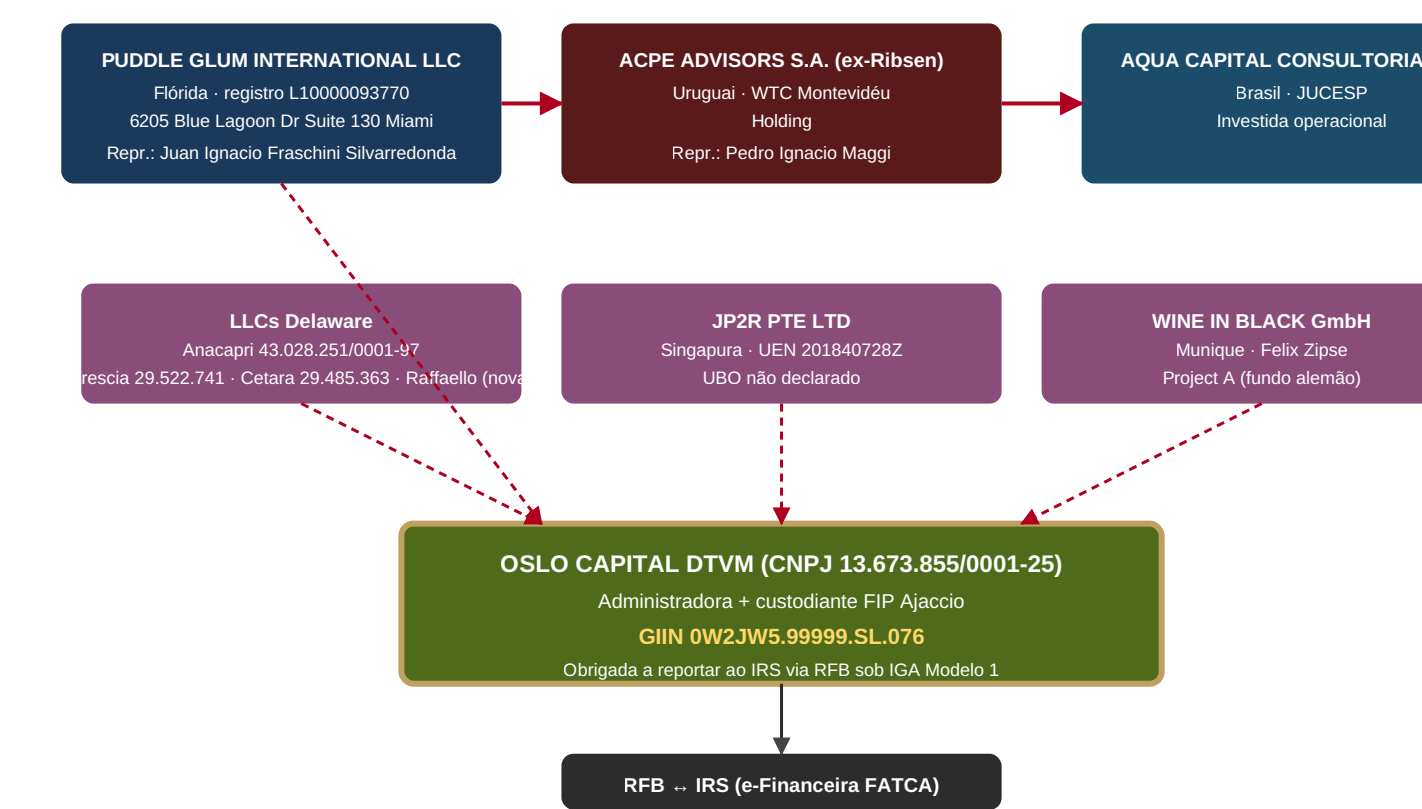
O IGA Modelo 1, firmado entre Brasil e EUA (Decreto nº 8.506/2015 + Instrução Normativa RFB nº 1.571/2015 + atualizações), determina que instituições financeiras brasileiras participantes reportam dados de contas mantidas por U.S. Persons à **Receita Federal do Brasil**, que os transmite ao IRS. Cria, para a OSLO DTVM, três grupos de obrigações:

Obrigações	Conteúdo	Vetor de exposição no caso
------------	----------	----------------------------

1. U.S. Indicia (rastreamento)	Verificar se cotistas têm: (a) endereço nos EUA; (b) telefone americano; (c) procuração para pessoa com endereço EUA; (d) transferências recorrentes para contas americanas	Ari Gorenstein: hospedagens documentadas em Miami; contratos assinados nos EUA; sinais convergentes de domicílio fiscal americano
2. UBO tracking (perfuração do véu)	Para cotas detidas via LLCs estrangeiras (Delaware) ou empresas em Singapura, identificar se o beneficiário final é U.S. Person (cidadão, Green Card holder, residente fiscal)	Anacapri + Brescia + Cetara + Raffaello (Delaware) + Puddle Glum (Flórida) + JP2R (Singapura) + ACPE Advisors (Uruguai)
3. Reporting periódico	Envio anual à RFB de dados consolidados (Form 8966 equivalente brasileiro — e-Financeira FATCA)	OSLO DTVM tem obrigação de reportar a posição cotista do Requerido se preenchidos U.S. Indicia

Consequência da omissão. Falha de reporte = **retenção na fonte de 30%** sobre todas as transações de origem norte-americana da OSLO DTVM (US Securities Act 1933 + IRC §1471). Inclui dividendos, juros, ganhos de capital, e qualquer pagamento withholdable. A magnitude da exposição financeira institucional da OSLO DTVM cria **incentivo material para cooperação documental imediata** em caso de provocação judicial.

IV. Canal triangular EUA-Uruguai-Brasil



Entidade	Jurisdição	Identificadores	Representante
Puddle Glum International, LLC	Flórida (EUA)	Registro L10000093770 · sede 6205 Blue Lagoon Dr Suite 130 Miami FL 33126	Juan Ignacio Frascchini Silvarredonda (uruguaio)
ACPE Advisors S.A. (ex-Ribsen S.A.)	Uruguai	Sede WTC Montevidéu	Pedro Ignacio Maggi
Aqua Capital Consultoria Ltda	Brasil (JUCESP)	Investida operacional	(a confirmar)
Anacapri Investments LP	Delaware (EUA)	CNPJ Brasil 43.028.251/0001-97	Gabriel Felzenszwalb + Carlos E. Martins e Silva (Vinci)
Brescia Investments LP	Delaware (EUA)	CNPJ Brasil 29.522.741/0001-14	Idem
Cetara Investments LP	Delaware (EUA)	CNPJ Brasil 29.485.363/0001-46	Idem
Raffaello Investments LP (NOVA)	Delaware (EUA)	CNPJ Brasil — a confirmar	A apurar
JP2R PTE LTD	Singapura		UBO não declarado

Wine in Black GmbH	Munique (DE)	HRB Munique (a apurar)	Felix Zipse / Project A
---------------------------	--------------	------------------------	-------------------------

V. Regra 144A da SEC e canal de captação norte-americano

Os documentos de captação do FIP Ajaccio fazem **menção expressa** a esforços de distribuição de ativos sob a **Regra 144A da SEC** (17 CFR § 230.144A), aproveitando-se das isenções de registro previstas no US Securities Act de 1933 para distribuição a Qualified Institutional Buyers (QIBs) nos EUA. Esse fato cria:

- **Trilha SEC adicional** — a SEC mantém registros das distribuições 144A, ainda que sob isenção de prospecto. Cooperação SEC + OFAC pode revelar QIBs participantes.
- **Obrigação de reporte expandida** — operações 144A não isentam a OSLO DTVM do reporte FATCA: a isenção SEC é de registro, não de compliance fiscal.
- **Beneficiários institucionais com U.S. Person status** — investigação dos QIBs participantes pode revelar contrapartes com residência fiscal americana que não constam dos registros públicos do FIP.

VI. Vetores de cooperação internacional ativados

Jurisdição	Autoridade-alvo	Objeto
EUA (Federal)	IRS (LB&I International) + DOJ (Asset Forfeiture) + SEC (Enforcement) + FinCEN	Reports FATCA da OSLO DTVM sobre FIP Ajaccio; identificação de UBOs das LLCs Delaware; QIBs 144A; transações no nome do Requerido em Miami
EUA (Estadual)	Flórida Division of Corporations + Florida Department of Revenue	Documentos da Puddle Glum LLC (L10000093770) + endereço Miami 6205 Blue Lagoon Dr
EUA (Delaware)	Delaware Division of Corporations	Anacapri + Brescia + Cetara + Raffaello — registros estaduais, agentes registrados e UBOs
Uruguai	BCU (Banco Central) + DGI (Receita) + AIN (Auditoria Interna da Nação)	ACPE Advisors S.A. (ex-Ribsen) — demonstrações financeiras, UBOs, fluxos
Alemanha	BaFin + Bundesbank + Bundesgerichtshof	Wine in Black GmbH Munique — demonstrativos, sócios, Felix Zipse, Project A
Singapura	MAS + ACRA + Commercial Affairs Department	JP2R PTE LTD — UEN 201840728Z, UBO, diretores, ativos

Espanha	CNMV + Banco de España + Hacienda	Ricardo Costa em Madrid (Calle del Camino del Sur 6, Alcobendas)
Portugal	Banco de Portugal + CMVM + Autoridade Tributária	Ricardo Costa em Lisboa (Rua Santo Antonio a Estrela 33) — trajetória 2022

VII. MINUTA DE OFÍCIO À OSLO CAPITAL DTVM

OFÍCIO À OSLO CAPITAL DTVM S.A.

Pedido de Exibição de Relatórios de Conformidade FATCA + Cadastros UBO

Processo nº 1006744-58.2023.8.26.0011 · 1ª Vara da Família e Sucessões — Foro Regional de Pinheiros — TJSP

Conexos: 1517557-18.2023.8.26.0228 (MPU/LMP); AI 2157767-67.2023.8.26.0000 (transitado em julgado 10/10/2023).

Destinatária: OSLO CAPITAL DTVM S.A. (CNPJ 13.673.855/0001-25), na pessoa de seu Diretor Responsável e Diretor de Compliance.

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito,

MILLENA ONESTI GORENSTEIN, já qualificada, por suas patronas, vem requerer a expedição de OFÍCIO à OSLO Capital DTVM S.A., com fundamento nos artigos 396 a 404 do CPC (exibição de documentos), no artigo 6º do CPC (cooperação processual), no artigo 472 do CPC (instrução pericial), nos princípios constitucionais do devido processo legal substancial (CF 5º, LIV), na Lei nº 11.340/2006 (com redação da Lei nº 14.550/2023), e no IGA Modelo 1 Brasil-EUA (Decreto nº 8.506/2015 + IN RFB nº 1.571/2015), para que a Notificada:

(1) CONFIRME a manutenção do seu registro ativo perante o Internal Revenue Service (IRS) dos Estados Unidos sob o GIIN **0W2JW5.99999.SL.076**, com juntada de print/certidão da consulta on-line ao Portal IRS FFI List (apps.irs.gov/app/fatcaFfiList) na data atual;

(2) APRESENTE cópia integral dos **relatórios de e-Financeira FATCA** transmitidos pela Notificada à Receita Federal do Brasil para os exercícios 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, em relação ao FIP Ajaccio (CNPJ 37.381.595/0001-82) e demais fundos do cluster (FRAM Capital XIV/XV FIP, Bonifácio FIP, Avila FIP, Volimo FIP, XPA Trafalgar EVN FIP, Sharp Long Biased FIP), com identificação dos cotistas e beneficiários efetivos rastreados nos termos do FATCA;

(3) APRESENTE os **registros de UBO (Ultimate Beneficial Owner)** mantidos sob o regime KYC/FATCA das pessoas jurídicas estrangeiras vinculadas ao FIP Ajaccio,

especificamente: (a) **Anacapri Investments LP** (Delaware/EUA · CNPJ Brasil 43.028.251/0001-97); (b) **Brescia Investments LP** (Delaware/EUA · CNPJ Brasil 29.522.741/0001-14); (c) **Cetara Investments LP** (Delaware/EUA · CNPJ Brasil 29.485.363/0001-46); (d) **Raffaello Investments LP** (Delaware/EUA · CNPJ Brasil a confirmar); (e) **JP2R PTE LTD** (Singapura · UEN 201840728Z); (f) **Wine in Black GmbH** (Munique, Alemanha); (g) **Puddle Glum International LLC** (Miami, Flórida · L10000093770); (h) **ACPE Advisors S.A.** (Uruguai, ex-Ribsen S.A.);

(4) MANIFESTE-SE sobre se foram identificados, em sua diligência KYC/FATCA, indícios de *U.S. Person status* (cidadania, Green Card, residência fiscal) em relação ao Sr. Ari Gorenstein (CPF 136.447.108-64) — em particular: (a) endereço nos EUA; (b) telefone americano; (c) procuração outorgada a pessoa com endereço EUA; (d) transferências recorrentes para/de contas norte-americanas; (e) hospedagens documentadas em Miami;

(5) CONFIRME se realizou, em algum momento entre 2020 e a data presente, reporte ao IRS via RFB (e-Financeira FATCA) das posições, transferências ou rendimentos do Sr. Ari Gorenstein nos fundos por ela administrados;

(6) APRESENTE os **documentos relacionados às operações sob a Regra 144A da SEC** conduzidas para o FIP Ajaccio, com identificação dos Qualified Institutional Buyers (QIBs) participantes, dos valores envolvidos e da contraparte de distribuição;

(7) JUSTIFIQUE, de maneira documentada, a declaração da auditoria KPMG aos relatórios oficiais da CVM no sentido de que *"não há registro de demandas judiciais"* afetando o FIP Ajaccio — em contradição com o bloqueio judicial de meação de R\$ 42 milhões sobre as cotas, em vigor desde 02/05/2023;

(8) CONFIRME se sua adesão ao FATCA inclui o reporte ao IRS sobre qualquer *change in circumstances* (alteração de circunstâncias) decorrente do litígio matrimonial, da indisponibilidade judicial das cotas do Requerido e da existência das cláusulas pré-constituídas (Acordo de Acionistas 25/05/2022 — Cláusulas 7.3.5, 7.7.1, 7.3 e 9.1.1) que podem afetar a titularidade do patrimônio.

O **prazo** para apresentação dos documentos e manifestações requeridos é de **15 (quinze) dias úteis**, sob as cominações dos artigos 400 e 403 do CPC (presunção de veracidade) + artigo 297 do CPC (medidas cautelares) + multa diária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de descumprimento.

Adverte-se, ainda, que a omissão ou recusa injustificada de cooperação sujeita a Notificada a (a) representação à CVM (RCVM 175/2022 art. 39 — dever fiduciário); (b) representação ao BACEN (Resolução BCB 244/2022); (c) representação ao Conselho Nacional de Justiça (Res. CNJ 524/2023); (d) representação ao COAF (Lei 9.613/98); (e) provocação da Receita Federal do Brasil para revisão do reporte FATCA e eventual ativação de cooperação internacional Brasil-EUA via DRCI/MJ.

Termos em que pede deferimento.

São Paulo, em ____ de _____ de 2026.

Dra. Júlia Melim Borges Eleutério
OAB/SC nº 22.013 · OAB/PR nº 98.941

Dra. Kezia Karina Gomes de Miranda
OAB/SP nº 533.206

VIII. Documentos a serem requeridos diretamente pela RFB

#	Documento	Sistema
1	Espelho integral do e-Financeira FATCA para CNPJ 37.381.595/0001-82 (FIP Ajaccio) — exercícios 2021-2025	e-Financeira RFB
2	Espelho do DBE (Documento Básico de Entrada) e CBE (Capitais Brasileiros no Exterior) do CPF 136.447.108-64	BACEN
3	Espelho RDE-IED (Registro Declaratório Eletrônico - Investimento Estrangeiro Direto) das LLCs Delaware (Anacapri/Brescia/Cetara/Raffaello)	BACEN SISBACEN
4	Espelho DIRPF AC 2020-2024 do CPF 136.447.108-64, com foco no campo "Bens no exterior" cód. 81	RFB
5	Histórico de cooperação ativada pela RFB junto ao IRS sob o IGA Modelo 1 envolvendo a OSLO DTVM (CNPJ 13.673.855/0001-25)	RFB Cooperação Internacional
6	Relatório de Inteligência Financeira (RIF) eventualmente emitido pelo COAF sobre o cluster	COAF

IX. Cruzamento com Documentos 22-37

Coerência sistêmica. O achado FATCA reforça e fecha a arquitetura cross-border mapeada no Documento 37 (5 jurisdições). A adesão ao FATCA pela OSLO DTVM significa que:

- O **silêncio dos 4 fundos cotistas** (Volimo + XPA + Avila + Sharp — Doc 37 N6) ao SISBAJUD passa a ter consequência adicional: cada um pode estar em situação de descumprimento FATCA se transferências envolverem U.S. Persons.
- A **contradição da KPMG** (auditor não identificou demandas judiciais quando o bloqueio R\$ 42 MM já existia) cria responsabilidade adicional

do auditor sob a SOX (Sarbanes-Oxley) caso a auditoria seja replicada em capital de QIBs norte-americanos.

- A **residência Miami** do Requerido (já documentada em Boarding Pass CM 440 + boletos Frost Museum/Budget/Motel 6 dezembro/2021) materializa U.S. Indicia que a OSLO DTVM tinha o dever de verificar.
- O **cluster Delaware** (Anacapri + Brescia + Cetara + Raffaello) somado à **Puddle Glum LLC (Flórida)** e ao canal triangular via **ACPE Advisors (Uruguai)** cria três pontos distintos de reporte FATCA — todos sob a custódia OSLO.

A petição-mestre (Documento 36) deve ser **aditada** para incorporar esses elementos, com pedido específico de oficiamento à Receita Federal do Brasil para ativação da cooperação internacional Brasil-EUA via canal IGA Modelo 1.

X. Nota metodológica e reserva técnica

Este Documento 38 foi elaborado sob CPC art. 472 como instrumento técnico de apoio. As qualificações jurídicas são apresentadas "em tese", sob CF art. 5º, LVII (presunção de inocência) e LV (contraditório). A minuta de ofício é instrumento de revisão e protocolo pelas patronas habilitadas (Dra. Júlia Melim Borges Eleutério OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941 e Dra. Kezia Karina Gomes de Miranda OAB/SP 533.206). A confirmação do GIIN **0W2JW5.99999.SL.076** deve ser realizada on-line no Portal IRS FFI List antes do protocolo. Pessoas físicas mencionadas (Juan Ignacio Fraschini Silvarredonda, Pedro Ignacio Maggi e demais) são tratadas sob reserva. Conformidade integral CPC 472 + CF 5º LVII e LV + IGA Brasil-EUA Modelo 1 + Decreto nº 8.506/2015 + IN RFB nº 1.571/2015.

Documento 38 da série DOSSIES_E_NOTAS_TECNICAS — Dossiê FATCA GIIN OSLO Capital DTVM 0W2JW5.99999.SL.076 + minuta de ofício à administradora exigindo reporting FATCA/UBO. Sucede e integra os Documentos 22 a 37. Conformidade CPC 472 + CF 5º LVII + IGA Modelo 1 Brasil-EUA.